

차 장		부장

일상감사	대상아님
생산등록번호	
등록일자	
공개여부	비공개

협 조	
--------	--

복무위반 여부관련 특별조사 결과 보고

보령발전본부
(보령)감사부

작성자 검사역 김무경



I. 조사배경

- ‘22년 12월 6일 익명 제보채널(레드휘슬)에 “◇◇◇◇본부 ○○○○○○
■■■■■■ ○○○ 대리가 매일 늦게 출근하고 있다” 는 제보가 접수되어,
- 해당 직원의 평소 근무태도 등 복무 위반 사항 및 규정 위반 여부를 조사
하고, 부서 관리자의 관리책임 이행 여부를 확인하고자 함

II. 조사개요

□ 조사기간 및 인원

- 조사 기간 : ‘22.12.13.(화) ~ ‘23.01.13(금), (10일)
- 조사 인원 : 검사역 김무경, 김부열

□ 조사대상 : 총 2명

소속	직급	직군	성명	사번	현 보직일
○○○○○○○ ■■■■■■■	0직급	☆☆	○○○	00000000	‘18.01
○○○○○○○ ■■■■■■■	0직급	☆☆	□□□	00000000	‘22.01

□ 조사방법

- 본부 차량출입시스템 자료 분석
- 대상자 진술청취 및 문답서 작성

□ 중점 조사사항

- 조사 대상자의 복무위반 사항 조사
- 담당 차장의 관리책임 이행 여부 조사

Ⅲ. 조사결과

□ 차량 출입기록 확인 및 검토

- 조사대상자(○○○ 대리)의 근무시간은 탄력근무제로 월~목요일은 08시 ~ 18시까지, 금요일은 08시 ~ 13시까지임
- ‘22년 1월 1일부터 12월 9일까지 ○○○ 대리의 ◇◇◇◇본부 차량 출입기록을 확인한 결과, 동 기간 중 총 74회에 걸쳐 시업시간(08시 00분) 이후 및 퇴근시간(18시 00분) 이전 본부 정문 등을 통과한 것으로 확인되었으며, 그 중 10분 이상 지연출근은 23건임

구 분	시업시간 위반	퇴근시간 위반	총 계
10분 미만	41건	10건	51건
10분 이상	23건	-	23건
계	64건	10건	74건

- 또한 동일 기간동안 ○○○ 대리의 중식시간 준수 여부를 확인한 결과 총 7건의 위반 사실이 확인되었음

□ 대상자 진술 내용 확인

○ ○○○ 대리 문답내용

- ○○○ 대리는 2018년 1월 22일부터 ○○○○○○ ■■■■■■■로 배치 받았으며 현재 월요일부터 목요일까지는 8시부터 18시까지 유연근무를 시행하고 있음
- ○○○ 대리가 담당하고 있는 업무는 일반적으로 사회공헌 활동 관련 업무이며, 이외에도 주간·월간 업무 취합, 인사·노무 관련 변동 사항에 대한 서무 업무와 코로나19 대응과 관련한 제반 업무 등을 담당하고 있음
- 2018년 1월 22일부로 ○○○○○○ ■■■■■■■로 배치받은 이후 현재 담당하고 있는 업무 수행과 관련하여 특별하게 업무상으로 어려움을

느끼지는 못했음

- 레드휘슬 제보 내용에 대해서는 매일은 아니더라도 평균적으로 조금 늦었던 것은 사실이며, 개인적으로 불면증으로 인해 약을 처방받았으며 새벽에 잠이 들어 출근시간이 늦었다고 진술함. 또한 딸을 등교시키고 출근해야 하는 사정이 있어서 지연 출근에 영향을 주었다고 함. 다만 종업시간 이전 퇴근에 대해서는 담당 차장에게 이야기하고 퇴근한 적이 있다고 하며, 향후 이러한 일이 생기지 않도록 주의하겠다고 함

- 중식시간 위반과 관련하여 다른 업무 등으로 기준 시간보다 일찍 나간 적이 있으며, 근태에 대해 인지를 못한 점이 있어 선처를 부탁드립니다 함

- 취업규칙 제20조(출근)의 “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다”라는 규정에 대해 알고 있었으며, 취업규칙 제23조(결근계 및 지참계)에 따라 직원이 지참하였을 경우 당일 오전까지 지참계를 제출하여야 하지만 해당 지참계를 제출한 사실은 없음

- 유연근무제 운영지침 제9조(복무관리)에 따라 탄력근무제 실시 대상자의 출퇴근 관리는 복무관리 철저 대상이 된다는 사실은 알고 있었으며, 동 지침 제10조(위반자의 제재)에 따라 탄력근무 실시 직원이 자율적으로 선택한 출퇴근 시간을 준수하지 않아 적발될 경우의 제재사항에 대해서 알고 있었음

- 담당 부서의 □□□ 차장은 지각과 관련하여 구두로 교육을 실시한 사실이 있음

○ □□□ 차장 문답내용

- □□□ 차장은 2022년 1월 18일부터 ○○○○○○ ■■■■■■ 공무 업무를 담당하고 있으며, 현재 월요일부터 목요일까지는 08시 30분부터 18시 30분 까지 탄력근무를 시행하고 있음

- ○○○○ 대리는 6직급 직원으로 사회공헌활동, 주간업무 취합 등의 업무를 하고 있으며, 본인의 업무를 성실하게 수행하고 있음
- ○○○○ 대리의 지각과 관련하여 수차례 확인한 적이 있으며, 이때 전화를 통해 지각사유를 물어보았고 해당 직원은 10~20분 경과 후 출근하였음
- 최근에 ○○○○ 대리가 가끔 지각하고 있다는 사실을 인지하였음. 2022년 상반기에는 ○○○○ 대리에 대한 특이사항을 확인하지 못하였으며 하반기부터는 잦은 휴가로 몸이 안 좋은지 문의하였으나 구체적인 답변은 듣지 못하였음
- 취업규칙 제20조(출근)의 “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다” 라는 규정에 대해 알고 있었으며, 취업규칙 제23조(결근계 및 지참계)에 따라 직원이 지참하였을 경우 당일 오전까지 지참계를 제출하여야 하지만 지각 시 지참계는 받은 적은 없으며 대신 유연근무 변경원 또는 시간 휴가를 받아 처리하였음
- 유연근무제 운영지침 제9조(복무관리)에 따라 탄력근무제 실시 대상자의 출퇴근 관리는 복무관리 철저 대상이 된다는 사실은 알고 있었으며, 동 지침 제10조(위반자의 제재)에 따라 탄력근무 실시 직원이 자율적으로 선택한 출퇴근 시간을 준수하지 않아 적발될 경우의 제재사항에 대해서 알고 있었음
- ○○○○ 대리의 반복적인 지각과 관련하여 지각 시 시간단위 휴가를 이용하거나 유연근무 변경 등을 활용하여 근태를 준수할 것을 교육한 적이 있으며, 반복적인 지각 원인이 개인 건강 문제로 판단되어 건강과 관련하여 상담한 사례가 있음
- 해당 직원에 대해 근태 관리가 미흡한 부분에 대해 안타깝게 생각하며 향후 직원들에 대한 근태교육을 철저히 하도록 하겠음

IV. 조사자 의견

□ ○○○ 대리는 2018년 1월 22일 ◇◇◇◇본부 ○○○○○ ■■■■■에 배치된 후 사회공헌활동, 주간업무 취합 등의 업무를 맡고 있으며, 담당 차장에 따르면 본인의 업무를 성실하게 수행하고 있다고 하며, 본인 또한 업무와 관련하여 특별한 애로사항은 없는 것으로 진술하고 있음

그러나 레드휘슬 제보에 따라 ◇◇◇◇본부 차량 출입관리시스템 상의 입·출차기록을 점검한 결과 ‘22년 1월 1일부터 12월 9일까지 총 74회에 걸쳐 지연출근 및 조기퇴근 사실이 확인되었으며, 동 기간 동안 7회의 중식시간 위반 또한 확인되었음

○○○ 대리는 개인적으로 불면증으로 인해 약을 처방받았으며 새벽에 잠이 들어 출근시간이 늦었다고 진술하였고, 또한 딸을 등교시키고 출근해야 하는 사정이 있어서 지연 출근에 영향을 주었다고 하며, 근태에 대해 인지를 못한 점이 있어 선처를 부탁드립니다 진술하였으나, 현재 회사는 소속 직원에게 다양한 형태의 유연근무제도를 활용할 수 있도록 하고 있으므로, 위와 같은 사정을 고려하더라도 이를 충분히 예측하여 지참을 방지할 수 있었을 것으로 판단됨

이를 종합해 볼 때, ○○○ 대리의 상습적인 지각은 취업규칙 제10조(성실의무), 제22조(출근), 제23조(결근계 및 지참계) 위반에 해당하며, 탄력근무제 신청에 의해 자율적으로 선택한 출퇴근 시간을 준수하지 않음으로써 유연근무제 운영지침 제10조(위반자의 제재)에 해당되므로, 취업규칙 제74조(징계) 제3호 및 상벌규정 제25조(징계사유)에 따라 징계 조치하여야 함.

※ 취업규칙

제10조(성실의무) ① 직원은 회사의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

제22조(출근) 직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다.

제23조(결근계 및 지참계) ① 직원이 질병 기타 사유로 인하여 출근하지 못하거나 지참하였을 때에는 당일 정오까지 결근계 또는 지참계를 제출하여야 한다.

제74조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각호의 1에 해당되는 경우에는 이를 징계한다.

3. 회사의 기밀을 누설하거나 규율·질서를 문란하게 하였을 때

※ 유연근무제 운영지침

제10조(위반자의 제재) 사용부서장은 수시 복무점검을 실시하여 탄력근무 실시 직원이 자율적으로 선택한 출퇴근시간을 준수하지 않아 적발된 경우 1차 적발 시에는 주의 조치하고, 2차 적발 시에는 탄력근무 실시를 해제하고 2차 적발 시로부터 6개월 동안 탄력근무 실시 대상에서 제외하여야 하며 상별규정 제25조에 따라 징계 조치 할 수 있다.

※ 상별규정

제25조(징계사유) 직원으로서 법령 및 사규를 위반하여 취업규칙 제74조 각호의 1에 해당하는 사유 발생 시 지체없이 징계의결을 요구하여야 하고, 그 결과에 따라 징계처분 하여야 한다.

□ □□□ 차장은 ○○○○○○ ■■■■■■ 공무차장으로서 소속 부서 직원들의 근태를 관리할 책임이 있음

그런데 ○○○ 대리가 탄력근무제를 이용하면서 ‘22년 1월 ~ 12월에 이르는 기간 중에 74회에 이르는 상습적인 지각과 7회의 중식시간 미준수를 하였음에도 이에 대해 지참계를 제출받거나 탄력근무제 실시 대상에서 제외하는 등 적절한 조치를 취하지 않았으며, 이는 취업규칙 제10조(성실의무) 및 유연근무제 운영지침 제9조(복무관리) 제1호 위반에 해당함

다만 본 건과 관련하여 지각 발생 시 시간 단위 휴가나 유연근무 변경원 등을 활용하여 근태를 준수할 것을 교육한 바가 있고, 반복적인 지각 원인이 개인 건강 문제로 판단되어 이와 관련하여 상담한 적이 있음에도 상습 지각이 반복된 점 등 근태관리에 어려움이 있었을 것으로 판단되므로, 상별규정 제27조(경고)에 따라 추후 이러한 일이 재발되지 않도록 각성을 촉구할 필요가 있어 경고 조치하여야 함.

※ 유연근무제 운영지침

제9조(복무관리) 탄력근무제 실시로 인한 복무기강이 해이해지지 않도록 탄력근무제 이용직원 소속부서장은 다음 각 호에 따른 복무관리를 철저히 하여야 한다.

1. 탄력근무제 실시 대상자의 출퇴근 관리

※ 상벌규정

제27조(경고) ① 인사위원회의 심의시에 경미한 내용으로서 징계사유에는 미치지 못하나 본인에게 각성을 촉구할 필요가 있을 때에는 경고 또는 주의 처분할 수 있다.

V. 조치건의

□ 신분상 조치 사항

소 속	직 위	성 명	보직기간	귀책사유	조치건의
○○○○○○○ ■■■■■■■	대리	○○○	'18.01~현재	행동규범 위반, 취업규칙 위반	징계
○○○○○○○ ■■■■■■■	차장	□□□	'22.01~현재	행동규범 위반, 유연근무제 운영지침 위반	경고

□ 행정상 조치 사항

- (복합 ■■■■■■■■) 유연근무제 운영지침 제10조(위반자에 대한 제재)에 의거
○○○ 대리에 대하여 탄력근무 실시대상 제외(6개월) 요구 [시정]

- 붙 임 : 1. 신분상 처분요구서 1부
2. 행정상 처분 요구서 1부. 끝.

징계·경고

제 목 복무 위반

관 련 부 서 ◇◇◇◇본부 경영지원처 총무부

내 용 탄력근무제 실시 직원의 복무위반 및 관리감독 소홀

직원은 취업규칙 제22조(출근)에 따라 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 하고, 소속 부서장은 유연근무제 운영지침 제9조(복무관리)에 따라 탄력근무제 실시 대상자의 출퇴근 관리를 철저히 하여 복무기강이 해이해지지 않도록 관리해야 함. 그러나 탄력근무제를 시행하고 있는 직원이 상습적으로 시업시간 이후 출근 및 퇴근시간 이전 퇴근하였으며, 중식시간 또한 미준수하여 복무위반이 발생하게 되었음

1. 업무개요

우리 회사는 취업규칙 및 취업관리시행세칙에 따라 직원들의 근무를 관리하고 있다. 그리고 특별히 유연근무제 운영지침을 두어 장시간 근로문화를 개선하여 업무 효율성을 제고하고 일과 가정의 양립을 지원하고 있다.

2. 관계법령 등 판단근거

「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면 “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다” 라고 규정하고 있으며, 동 규칙 제23조(결근계 및 지참계) 제1항에서는 “직원이 질병 기타 사유로 인하여 출근하지 못하거나 지참하였을 때에는 당일 정오까지 결근계 또는 지참계를 제출하여야 한다” 라고 규정하고 있다. 또한 「취업관리시행세칙」 제2조(지참 및 조퇴) 제1항에서는 “지참은 출근시각으로부터 3시간까지의 출근을 말한다” 라고 규정하고 있다.

그리고 「유연근무제 운영지침」 제2조(유연근무제의 기본방침) 제3항에서는 “각 부서장은 유연근무제 실시로 복무기강이 해이해지지 않도록 복무관리를 철저히 하여야 한다” 라고 규정하면서, 동 지침 제9조(복무관리)에서 탄력근무제 이용직원 소속부서장의 복무관리 철저 사항으로 ‘탄

탄력근무제 실시 대상자의 출퇴근 관리'를 명기하고 있다. 또한 동 지침 제10조(위반자의 제재)에서는 “사용부서장은 수시 복무점검을 실시하여 탄력근무 실시 직원이 자율적으로 선택한 출퇴근시간을 준수하지 않아 적발된 경우 1차 적발 시에는 주의 조치하고, 2차 적발 시에는 탄력근무 실시를 해제하고 2차 적발 시로부터 6개월 동안 탄력근무 실시대상에서 제외하여야 하며 상벌규정 제25조에 따라 징계조치 할 수 있다”라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

가. ○○○ 대리인 상습적 지각

- ○○○ 대리는 2018년 1월 22일 ◇◇◇◇본부 ○○○○○○ ■■■■■■에 배치되었으며, 2022년 12월 6일 레드휘슬에 “○○○ 대리가 매일 늦게 출근하고 있다”는 제보가 접수되었다.
- 이에 따라 ◇◇◇◇본부 차량 출입 시스템의 입·출차 기록을 확인한 결과 '22년 1월 1일부터 12월 9일까지 총 74회에 걸친 지연 출근 및 조기퇴근 사실이 확인되었으며, 7회의 중식시간 위반 또한 확인되었다.

구 분	시업시간 위반	퇴근시간 위반	총 계
10분 미만	41건	10건	51건
10분 이상	23건	-	23건
계	64건	10건	74건

- ○○○ 대리는 개인 사정으로 인하여 출근시간이 늦었다고 진술하였으며, 퇴근시간 및 중식시간 미준수에 대해서도 인지를 못한 점이 있어 선처를 부탁드립니다 하였으나, 근태 위반 사실에 대해서는 이를 인정하였다.

나. □□□ 차장의 관리·감독 소홀

- □□□ 차장은 2022년 1월 18일부로 ○○○○○○ ■■■■■■에 부임하였으며, 해당 부서의 공무차장으로서 소속부서 직원들의 근태를 관리할 책임이 있다.
- 그런데 □□□ 차장은 ○○○ 대리가 탄력근무제를 이용하며 '22년 1월~12

월에 이르는 기간 중 74회에 이르는 상습적인 지각과 7회에 이르는 중식시간 미준수를 하는 동안, 상반기에는 이를 제대로 인지하지 못하고 있었으나 하반기부터는 건강 상태에 대해 문의하거나 상담한 적이 있으며, 지각과 관련하여 근태를 준수할 것을 교육한 적이 있다고 답변하였다.

- 유연근무제 운영지침 제9조(복무관리)에 따라 소속부서장은 부서원들의 근태를 관리·감독할 책임이 있으나 □□□ 차장은 초기에 ○○○ 대리가 상습적으로 지각한다는 사실을 인지하지 못하였으며, 이후 해당 사실을 인지한 후에도 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 취하지 않았던 바, 이는 관리 감독자로서의 책임을 소홀히 한 것으로 확인된다.

4. 조치할 사항

◇◇◇◇본부장은 복무 위반을 한 아래 직원을 징계하여 주시고, 관리·감독 책임을 소홀히 한 아래 직원에게 경고 조치하여 주시기 바랍니다.

소 속	성 명	직 위	보직기간	귀책사유	요 구
◇◇◇◇본부 ○○○○○○○ ■■■■■■■	○○○	대리	‘18.01.22. ~ 현재	성실의무 위반 취업규칙 위반	징계
	□□□	차장	‘22.01.18. ~ 현재	성실의무 위반 유연근무제 운영지침 위반	경고

끝.

시 정

제 목 복무위반

관 련 부 서 ◇◇◇◇본부 ○○○○○○ ■■■■■■

내 용 탄력근무제 실시 직원의 복무위반

직원은 취업규칙 제22조(출근)에 따라 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 하고, 소속 부서장은 유연근무제 운영지침 제9조(복무관리)에 따라 탄력근무제 실시 대상자의 출퇴근 관리를 철저히 하여 복무기강이 해이해지지 않도록 관리해야 함. 그러나 탄력근무제를 시행하고 있는 직원이 상습적으로 시업시간 이후 출근 및 퇴근시간 이전 퇴근하였으며, 종식시간 또한 미준수하여 복무위반이 발생하게 되었음

1. 업무개요

우리 회사는 취업규칙 및 취업관리시행세칙에 따라 직원들의 근태를 관리하고 있다. 그리고 특별히 유연근무제 운영지침을 두어 장시간 근로문화를 개선하여 업무 효율성을 제고하고 일과 가정의 양립을 지원하고 있다.

2. 관계법령 등 판단근거

「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면 “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다” 라고 규정하고 있으며, 동 규칙 제23조(결근계 및 지참계) 제1항에서는 “직원이 질병 기타 사유로 인하여 출근하지 못하거나 지참하였을 때에는 당일 정오까지 결근계 또는 지참계를 제출하여야 한다” 라고 규정하고 있다. 또한 「취업관리시행세칙」 제2조(지참 및 조퇴) 제1항에서는 “지참은 출근시각으로부터 3시간까지의 출근을 말한다” 라고 규정하고 있다.

그리고 「유연근무제 운영지침」 제2조(유연근무제의 기본방침) 제3항에서는 “각 부서장은 유연근무제 실시로 복무기강이 해이해지지 않도록 복무관리를 철저히 하여야 한다” 라고 규정하면서, 동 지침 제9조(복무관리)에서 탄력근무제 이용직원 소속부서장의 복무관리 철저 사항으로 ‘탄

탄력근무제 실시 대상자의 출퇴근 관리'를 명기하고 있다. 또한 동 지침 제10조(위반자의 제재)에서는 “사용부서장은 수시 복무점검을 실시하여 탄력근무 실시 직원이 자율적으로 선택한 출퇴근시간을 준수하지 않아 적발된 경우 1차 적발 시에는 주의 조치하고, 2차 적발 시에는 탄력근무 실시를 해제하고 2차 적발 시로부터 6개월 동안 탄력근무 실시대상에서 제외하여야 하며 상벌규정 제25조에 따라 징계조치 할 수 있다”라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

□ ○○○ 대리인 상습적 지각

- ○○○ 대리는 2018년 1월 22일 ◇◇◇◇본부 ○○○○○○ ■■■■■■에 배치되었으며, 2022년 12월 6일 레드휘슬에 “○○○ 대리가 매일 늦게 출근하고 있다”는 제보가 접수되었다.
- 이에 따라 ◇◇◇◇본부 차량 출입 시스템의 입·출차 기록을 확인한 결과 '22년 1월 1일부터 12월 9일까지 총 74회에 걸친 지연 출근 및 조기퇴근 사실이 확인되었으며, 7회의 중식시간 위반 또한 확인되었다.

구 분	시업시간 위반	퇴근시간 위반	총 계
10분 미만	41건	10건	51건
10분 이상	23건	-	23건
계	64건	10건	74건

- ○○○ 대리는 개인 사정으로 인하여 출근시간이 늦었다고 진술하였으며, 퇴근시간 및 중식시간 미준수에 대해서도 인지를 못한 점이 있어 선처를 부탁드립니다 하였으나, 근태 위반 사실에 대해서는 이를 인정하였다.

4. 조치할 사항

◇◇◇◇본부 ○○○○○○장은 유연근무제 운영지침을 위반하여 상습적인 지각을 한 ○○○ 대리인에 대하여 동 지침 제10조(위반자의 제재)에 따라 탄력근무 실시 대상에서 제외(6개월)하여 주시기 바랍니다. 끝.